



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didik Hadi Prayitno Bin Prawoto Hadi Prayitno
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 19 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Kecicang RT 004 RW 004 Kel.Ngerong
Kec.Gempol Kab.Pasuruan dan kamar kos nomor 3 di
rumah alamat Dsn.Mlaten Kidul Desa Plintahan
Kec.Pandaan Kab.Pasuruan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan tanggal 6 Maret 2026;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Maret 2026 sampai dengan tanggal 05 Mei 2026

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu M. Zaenal Arifin, SH., MH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN.Sby, tertanggal 23 Februari 2026 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2026, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK HADI PRAYITNO BIN PRAWOTO HADI PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK HADI PRAYITNO BIN PRAWOTO HADI PRAYITNO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Institusi Penerima Wajib Lapor Rumah Sehat Orbit Surabaya;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Kuning Dengan Tulisam Toko Emas Wahyu Redjo Yang Di Dalamnya Terdapat:
 - 3 (tiga) Buah Klip Plastik Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm$ 0,003 (nol Koma Nol Nol Tiga) Gram
 - 1 (satu) Buah Pipet Kaca Yang Didalamnya Ada Sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm$ 0,008 (nol Koma Nol Nol Delapan) Gram

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu / Bong Yang Terbuat Dari Botol Plastik Bekas Listerine Cool Mint
- 1 (satu) Buah Korek Api Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A60 Warna Biru Nomor Ime.866190075384612 Dengan Kartu Simpati Nomor 085257977597

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIDIK HADI PRAYITNO bin PRAWOTO HADI PRAYITNO, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2025, atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Kecang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi BUDI ARIAWAN, Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGO dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dengan tulisan Toko Emas Wahyu Redjo yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas listerine cool mint, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A60 warna biru IMEI 866190075384612 SIM 085257977597 dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur NO. LAB.: 09307/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa DIDIK HADI PRAYITNO bin PRAWOTO HADI PRAYITNO. Dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 29301/2025/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 0,001 gram;
- 29302/2025/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 0,001 gram;
- 29303/2025/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 0,001 gram;
- 29304/2025/NNF.-: 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 0,008 gram;

Adalah positif Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIDIK HADI PRAYITNO bin PRAWOTO HADI PRAYITNO, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2025, atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Desember 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual isi ulang air kemudian tertipu oleh rekannya hingga Terdakwa merasa stress. Karena hal tersebut, Terdakwa sering merasa lelah dan mudah mengantuk dalam pekerjaannya hingga membutuhkan doping untuk menambah stamina dan tidak mudah mengantuk. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMAM SAFII (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Rek. 4110896048 atas nama IMAM SAFII. Sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa diberi lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu, kemudian berangkat menuju depan bengkel truk yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil alat bong/hisap dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di kebun singkong samping rumah. Adapun Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara yaitu alat hisap yang sudah dirakit menggunakan botol plastik bekas listerine cool mint selanjutnya dimasukan sedotan ke dalam air kemudian sedotan dimasukkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca untuk diisi Narkotika jenis Shabu, kemudian membakar pipet kaca menggunakan korek lalu menghisab asap yang keluar melalui mulut Terdakwa dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga Shabu-shabu yang berada didalam pipet tersebut habis dengan tujuan untuk menghilangkan stress serta menambah stamina agar tidak mudah lelah dalam bekerja;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi BUDI ARIAWAN, Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGO dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAFF yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dengan tulisan Toko Emas Wahyu Redjo yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas listerine cool mint, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A60 warna biru IMEI 866190075384612 SIM 085257977597. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bersama Sdr. IMAM SAFII di Pos Tangki Lorong Pinggir Rumah Makan Mojorejo yang beralamatkan di Jalan Raya Mojorejo No. 21 Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 September 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan berat Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA Jawa Timur NO. LAB.: 09307/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md atas nama Terdakwa DIDIK HADI PRAYITNO bin PRAWOTO HADI PRAYITNO. Dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 29301/2025/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram;
- 29302/2025/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram;
- 29303/2025/NNF.-: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram;
- 29304/2025/NNF.-: 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,008$ gram;

Adalah positif Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine melalui Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/1/X/2025/Sidokkes tanggal 01 Oktober 2025 terhadap sampel urine An. DIDIK HADI PRAYITNO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat BNNK Surabaya Nomor: R/2589/XI/KA/PB.06.01/2025/BNNK tanggal 26 November 2025 Perihal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. DIDIK HADI PRAYITNO bin PRAWOTO HADI PRAYITNO, dengan hasil kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu untuk diri sendiri dengan pola pemakaian teratur pakai kategori sedang, serta tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya. Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan perawatan dan pemulihan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Vikry Noor Assegaf :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual isi ulang air kemudian tertipu oleh rekannya hingga Terdakwa merasa stress. Karena hal tersebut, Terdakwa sering merasa lelah dan mudah mengantuk dalam pekerjaannya hingga membutuhkan doping untuk menambah stamina dan tidak mudah mengantuk. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMAM SAFII (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Rek. 4110896048 atas nama IMAM SAFII. Sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa diberi lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu, kemudian berangkat menuju depan bengkel truk yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil alat bong/hisap dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kebun singkong samping rumah. Adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara yaitu alat hisap yang sudah dirakit menggunakan botol plastik bekas listerine cool mint selanjutnya dimasukan sedotan ke dalam air kemudian sedotan dimasukkan pipet kaca untuk diisi Narkotika jenis Shabu, kemudian membakar pipet kaca menggunakan korek lalu menghisap asap yang keluar melalui mulut Terdakwa dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga Shabu-shabu yang berada didalam pipet tersebut habis dengan tujuan untuk menghilangkan stress serta menambah stamina agar tidak mudah lelah dalam bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Kecicang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi BUDI ARIAWAN, Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGO dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dengan tulisan Toko Emas Wahyu Redjo yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas listerine cool mint, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A60 warna biru IMEI 866190075384612 SIM 085257977597. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bersama Sdr. IMAM SAFIL di Pos Tangki Lorong Pinggir Rumah Makan Mojorejo yang beralamatkan di Jalan Raya Mojorejo No. 21 Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan izin dari pihak yang berwenang dalam memakai Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Harlyan Bayu Prayogo, keterangan saksi dibacakan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual isi ulang air kemudian tertipu oleh rekannya hingga Terdakwa merasa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stress. Karena hal tersebut, Terdakwa sering merasa lelah dan mudah mengantuk dalam pekerjaannya hingga membutuhkan doping untuk menambah stamina dan tidak mudah mengantuk. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMAM SAFII (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Rek. 4110896048 atas nama IMAM SAFII. Sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa diberi lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu, kemudian berangkat menuju depan bengkel truk yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil alat bong/hisap dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kebun singkong samping rumah. Adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara yaitu alat hisap yang sudah dirakit menggunakan botol plastik bekas listerine cool mint selanjutnya dimasukan sedotan ke dalam air kemudian sedotan dimasukan pipet kaca untuk diisi Narkotika jenis Shabu, kemudian membakar pipet kaca menggunakan korek lalu menghisap asap yang keluar melalui mulut Terdakwa dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga Shabu-shabu yang berada didalam pipet tersebut habis dengan tujuan untuk menghilangkan stress serta menambah stamina agar tidak mudah lelah dalam bekerja;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi BUDI ARIAWAN, Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGO dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dengan tulisan Toko Emas Wahyu Redjo yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas listerine cool

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mint, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A60 warna biru IMEI 866190075384612 SIM 085257977597. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bersama Sdr. IMAM SAFIL di Pos Tangki Lorong Pinggir Rumah Makan Mojorejo yang beralamatkan di Jalan Raya Mojorejo No. 21 Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan, keahlian dan izin dari pihak yang berwenang dalam memakai Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dengan tulisan Toko Emas Wahyu Redjo yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas listerine cool mint, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A60 warna biru IMEI 866190075384612 SIM 085257977597;
- Bahwa pada bulan Desember 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual isi ulang air kemudian tertipu oleh rekannya hingga Terdakwa merasa stress. Karena hal tersebut, Terdakwa sering merasa lelah dan mudah mengantuk dalam pekerjaannya hingga membutuhkan doping untuk menambah stamina dan tidak mudah mengantuk. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMAM SAFII (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Rek. 4110896048 atas nama IMAM SAFII. Sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa diberi lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu, kemudian berangkat menuju depan bengkel truk yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil alat bong/hisap dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kebun singkong samping rumah. Adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara yaitu alat hisap yang sudah dirakit menggunakan botol plastik bekas listerine cool mint selanjutnya dimasukan sedotan ke dalam air kemudian sedotan dimasukan pipet kaca untuk diisi Narkotika jenis Shabu, kemudian membakar pipet kaca menggunakan korek lalu menghisab asap yang keluar melalui mulut Terdakwa dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga Shabu-shabu yang berada didalam pipet tersebut habis dengan tujuan untuk menghilangkan stress serta menambah stamina agar tidak mudah lelah dalam bekerja ;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bersama Sdr. IMAM SAFII di Pos Tangki Lorong Pinggir Rumah Makan Mojorejo yang beralamatkan di Jalan Raya Mojorejo No. 21 Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09307/NNF/2025 yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 29301/2025/NNF s/d Nomor 29304/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berdasarkan Surat BNNK Surabaya Nomor: R/2589/XI/KA/PB.06.01/2025/BNNK tanggal 26 November 2025 Perihal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. Didik hadi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno Bin Prawoto Hadi Prayitno, dengan hasil kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu untuk diri sendiri dengan pola pemakaian teratur pakai kategori sedang, serta tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya. Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan perawatan dan pemulihan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Kuning Dengan Tulisam Toko Emas Wahyu Redjo Yang Di Dalamnya Terdapat:
- 2) 3 (tiga) Buah Klip Plastik Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,003$ (nol Koma Nol Nol Tiga) Gram
- 3) 1 (satu) Buah Pipet Kaca Yang Didalamnya Ada Sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,008$ (nol Koma Nol Nol Delapan) Gram
- 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu / Bong Yang Terbuat Dari Botol Plastik Bekas Listerine Cool Mint
- 5) 1 (satu) Buah Korek Api Warna Kuning
- 6) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A60 Warna Biru Nomor Ime.866190075384612 Dengan Kartu Simpati Nomor 085257977597

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Desember 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual isi ulang air kemudian tertipu oleh rekannya hingga Terdakwa merasa stress. Karena hal tersebut, Terdakwa sering merasa lelah dan mudah mengantuk dalam pekerjaannya hingga membutuhkan doping untuk menambah stamina dan tidak mudah mengantuk. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMAM SAFII (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Rek. 4110896048 atas nama IMAM SAFII. Sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa diberi lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu, kemudian berangkat menuju depan bengkel truk yang beralamat di Dsn. Kecang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil alat bong/hisap dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kebun singkong samping rumah. Adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara yaitu alat hisap yang sudah dirakit menggunakan botol plastik bekas listerine cool mint selanjutnya dimasukan sedotan ke dalam air kemudian sedotan dimasukkan pipet kaca untuk diisi Narkotika jenis Shabu, kemudian membakar pipet kaca menggunakan korek lalu menghisap asap yang keluar melalui mulut Terdakwa dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga Shabu-shabu yang berada didalam pipet tersebut habis dengan tujuan untuk menghilangkan stress serta menambah stamina agar tidak mudah lelah dalam bekerja;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Kecang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dengan tulisan Toko Emas Wahyu Redjo yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas listerine cool mint, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A60 warna biru IMEI 866190075384612 SIM 085257977597. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bersama Sdr. Imam Safii di Pos Tangki Lorong Pinggir Rumah Makan Mojorejo yang beralamatkan di Jalan Raya Mojorejo No. 21 Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, atau

Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Salamon, sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Didik Hadi Prayitno Bin Prawoto Hadi Prayitno dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna maksudnya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika :

- Pasal 7 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat 1 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh anggota Polri pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa bermula pada bulan Desember 2024, Terdakwa yang bekerja sebagai penjual isi ulang air kemudian tertipu oleh rekannya hingga Terdakwa merasa stress. Karena hal tersebut, Terdakwa sering merasa lelah dan mudah mengantuk dalam pekerjaannya hingga membutuhkan doping untuk menambah stamina dan tidak mudah mengantuk. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 September 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. IMAM SAFII (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut melalui transfer ke rekening BCA dengan No. Rek. 4110896048 atas nama IMAM SAFII. Sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa diberi lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu, kemudian berangkat menuju depan bengkel truk yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, kemudian Terdakwa langsung mengambil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bong/hisap dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kebun singkong samping rumah. Adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara yaitu alat hisap yang sudah dirakit menggunakan botol plastik bekas listerine cool mint selanjutnya dimasukan sedotan ke dalam air kemudian sedotan dimasukkan pipet kaca untuk diisi Narkotika jenis Shabu, kemudian membakar pipet kaca menggunakan korek lalu menghisap asap yang keluar melalui mulut Terdakwa dari sedotan plastik yang berada pada pipet kaca tersebut dan Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga Shabu-shabu yang berada didalam pipet tersebut habis dengan tujuan untuk menghilangkan stress serta menambah stamina agar tidak mudah lelah dalam bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dsn. Kecicang RT. 004, RW. 004, Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur didatangi oleh Saksi BUDI ARIAWAN, Saksi HARLYAN BAYU PRAYOGO dan Saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna kuning dengan tulisan Toko Emas Wahyu Redjo yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah klip plastik kecil yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya sisa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dengan Netto + 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas listerine cool mint, 1 (Satu) buah korek api warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A60 warna biru IMEI 866190075384612 SIM 085257977597. Kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bersama Sdr. IMAM SAFII di Pos Tangki Lorong Pinggir Rumah Makan Mojorejo yang beralamatkan di Jalan Raya Mojorejo No. 21 Ds. Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09307/NNF/2025 yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 29301/2025/NNF s/d Nomor 29304/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar mengandung bahan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan juga berdasarkan Surat BNNK Surabaya Nomor: R/2589/XI/KA/PB.06.01/2025/BNNK tanggal 26 November 2025 Perihal : Penyampaian Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu An. Didik hadi Prayitno Bin Prawoto Hadi Prayitno, dengan hasil kesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Shabu untuk diri sendiri dengan pola pemakaian teratur pakai kategori sedang, serta tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya. Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan perawatan dan pemulihan dengan cara Rehabilitasi Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna sebagai Pemakai Narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan putusan seringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Kuning Dengan Tulisam Toko Emas Wahyu Redjo Yang Di Dalamnya Terdapat:
- 2) 3 (tiga) Buah Klip Plastik Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,003$ (nol Koma Nol Nol Tiga) Gram
- 3) 1 (satu) Buah Pipet Kaca Yang Didalamnya Ada Sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,008$ (nol Koma Nol Nol Delapan) Gram
- 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu / Bong Yang Terbuat Dari Botol Plastik Bekas Listerine Cool Mint
- 5) 1 (satu) Buah Korek Api Warna Kuning
- 6) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A60 Warna Biru Nomor Ime.866190075384612 Dengan Kartu Simpati Nomor 085257977597

Merupakan barang terlarang dan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan untuk :

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkotika ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Didik Hadi Prayitno Bin Prawoto Hadi Prayitno** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dan menjalani rehabilitasi selama **3 (tiga) bulan** di Institusi Penerima Wajib Lapor Rumah Sehat Orbit Surabaya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Kuning Dengan Tulisam Toko Emas Wahyu Redjo Yang Di Dalamnya Terdapat:
 - 2) 3 (tiga) Buah Klip Plastik Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,003$ (nol Koma Nol Nol Tiga) Gram
 - 3) 1 (satu) Buah Pipet Kaca Yang Didalamnya Ada Sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu Dengan Berat Netto $\pm 0,008$ (nol Koma Nol Nol Delapan) Gram
 - 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu / Bong Yang Terbuat Dari Botol Plastik Bekas Listerine Cool Mint
 - 5) 1 (satu) Buah Korek Api Warna Kuning
 - 6) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A60 Warna Biru Nomor Ime.866190075384612 Dengan Kartu Simpati Nomor 085257977597Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2026, oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.**, dan **Ernawati Anwar, S.H., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 09 Maret 2026**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H

Ernawati Anwar, S.H., MH

Panitera Pengganti

Maria Nur'aeni, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)